

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3344/2530

นาง อุไร ชาลีมัย
พันเอก สุพชร อรรถ ชน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 30, มาตรา 40, มาตรา 86

ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จทนายจำเลยขอเลื่อนเพราะพยานไม่มาศาล และแถลงว่านัดหน้าพยานมาเท่าใดก็จะสืบไปเท่านั้นโดยไม่ขอเลื่อนในนัดที่ 2 ทนายจำเลยขอเลื่อนอีก อ้างว่าจำเลยที่ 1 ไปราชการต่างจังหวัดโดยที่จำเลยที่ 2 และพยานจำเลยอื่นก็ไม่มีมาศาล ซึ่งทนายโจทก์คัดค้านว่าเป็นการประวิงคดี ดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปโดยเห็นว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบและให้นัดฟังคำพิพากษา จึงเป็นการชอบ.

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาท กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นรายเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะมอบบ้านพิพาทคืนแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยใช้สิทธิไม่สุจริตไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมาสูงเกินไปขอให้ยกฟ้อง

เมื่อสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อนเสร็จแล้วศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลย
ในนัดแรกทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนโอนอ้างว่าจำเลยที่ 1 ดิดราขการส่วนจำเลย
ที่ 2 เดินทางไปต่างจังหวัด ทนายจำเลยแถลงว่านัดหน้าหากพยานมาศาลเท่าไรก็ขอ
สืบเท่านั้นไม่ขอเลื่อนอีก ศาลชั้นต้นอนุญาต ในนัดที่ 2 ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอ
เลื่อนอีกโดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งที่แนบมาท้าย
คำร้องศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยขอเลื่อนคดีมา 2 ครั้งแล้วในการพิจารณาวันนี้จำเลยก็
ไม่มีพยานมาศาลเลย เห็นว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบคดีเสร็จการพิจารณาให้นัดฟังคำ
พิพากษาคြ်းถึงวันนัดฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวาร
ออกจากบ้านพิพาท ให้จำเลยชำระเงินรายเดือนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ออกจากบ้านและที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยต่อไปแล้วพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยขอเลื่อนคดีเพราะจำเลยที่ 1 ดิดราขการซึ่งมีความ
สำคัญ และคดีมีความสำคัญอยู่ที่จำเลยที่ 1 ประกอบกับจำเลยเพิ่งขอเลื่อนเพียง 2
ครั้ง สมควรให้โอกาสแก่จำเลย พินิจพิจารณาคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกที่ทนายจำเลยขอเลื่อนนั้น
ปรากฏว่าขอเลื่อนเพราะพยานจำเลยไม่มาศาลและทนายจำเลยแถลงว่านัดหน้า
พยานมาเท่าไรก็จะขอสืบไปเท่านั้นดดยไม่ขอเลื่อนคดีอีก ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้
ทนายจำเลยเลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลยในนัดหน้า ครั้นถึงวันนัดสืบพยานจำเลยใน
นัดที่ 2 ทนายจำเลยก็ขอเลื่อนการพิจารณาไปอีก โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ได้รับคำสั่งให้
ไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถมาศาลได้ แต่ปรากฏว่าในวันนี้ฝ่ายจำเลย

ไม่มีพยานมาศาล เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 มีเหตุจำเป็นมาศาลไม่ได้จำเลยที่ 2 และพยานจำเลยคนอื่น ๆ ก็น่าจะมาศาลได้ หากพยานเหล่านี้มาศาลและทนายจำเลยนำพยานเหล่านี้เข้าสืบ ฝ่ายจำเลยก็จะได้รับความยุติธรรมไม่น้อยกว่าที่จะนำจำเลยที่ 1 เข้าสืบด้วย เพราะจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ให้การร่วมกันมารู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้อย่างเดียวกัน ทั้งเป็นสามีภริยากันด้วย ทนายโจทก์ก็คัดค้านว่าเป็นการประวิงคดี ในนัดแรกที่ขอเลื่อนทนายจำเลยก็แถลงต่อศาลชั้นต้นไว้ว่า นัดหน้าพยานมาศาลเท่าไรก็จะขอสืบเท่านั้นโดยไม่ขอเลื่อนอีก เมื่อในนัดที่สองนี้จำเลยไม่มีพยานมาศาลเลย การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้นัดฟังคำพิพากษาไปทีเดียวโดยไม่อนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาไปอีกจึงชอบแล้ว

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ